



# BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

IMPrensa Nacional de Moçambique, E.P.

## AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: **Para publicação no «Boletim da República».**

## SUMÁRIO

Ministério da Administração Estatal e Função

Pública:

Despacho.

Instituto de Aviação Civil de Moçambique:

Despachos.

Governo da Cidade de Pemba:

Despacho.

Governo do Distrito de Moma:

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas.

Governo do Distrito de Murrupula:

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas.

Universidade Pedagógica- Delegação de Niassa:

Aviso.

## MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

Despacho

Usando da competência que me é atribuída pelo n.º 1 do artigo 35 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto n.º 62/2009, de 8 de Setembro, sob proposta da Ministra do Género, Criança e Acção Social, atribuo a Ivete Ângela dos Anjos Ferrão Alane, técnica superior de acção social N1, o vencimento correspondente à função de Secretário Permanente do Ministério.

Maputo, 22 de Abril de 2015. — A Ministra, *Carmelita Rita Namashulua*.

Instituto de Aviação Civil de Moçambique

Despachos

Tornando-se necessário actualizar o MOZ-CAR Parte 12 relativo à investigação de Acidentes e Incidentes Aeronáuticos, por forma a conformá-lo com as disposições contidas no Anexo 13 à Convenção Sobre Aviação Civil Internacional, de que a República de Moçambique é parte integrante.

Fazendo uso das competências definidas nos n.ºs 1 e 4 do artigo 15 da Lei n.º 5/2016, de 14 de Junho, subdelegadas nos termos previstos no n.º 2 do artigo 3 do Decreto n.º 73/2009, de 15 de Dezembro, bem assim das subdelegadas através do Despacho do Ministro de Transportes datado de 3 de Abril de 2018, o Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, delibera:

Artigo 1. Aprovar a revisão ao MOZ-CAR Parte 12 publicado pelo Diploma Ministerial n.º 117/2011, de 3 de Maio, e revogar o Diploma Ministerial retromencionado.

Artigo 2. A presente revisão entra em vigor na data da sua publicação.

Maputo, 30 de Julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, *João Martins de Abreu*.

## Regulamento de Aviação Civil de Moçambique

MOZ-CAR - PARTE 12

### Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves Cívicas

Revisão ao MOZ-CAR parte 12

Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves

ARTIGO 1.º

#### Objecto e âmbito de aplicação

1. O presente Decreto aprova o regime de comunicação de ocorrências, com vista à promoção da prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves, garantindo a recolha, registo e análise de todas as informações disponíveis e elementos de prova, determinando, se possível, as suas causas e ainda, se for caso disso, emitindo recomendações de segurança, cuja obrigatoriedade se encontra prevista nos artigos 69 e 70 da Lei n.º 5/2016, de 14 de Junho.

2. O presente Decreto aprova ainda o regime transitório aplicável à investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, cuja competência é da Autoridade de Aviação Civil até à criação da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves.

3. O presente Decreto altera as normas técnicas previstas constantes do Regulamento MOZ-CAR 12, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 117/2011, de 3 de Maio.



### Subparte I – Disposições Gerais

#### 12.01.100 – Definições

No presente Regulamento, salvo indicação em contrário, entende-se por:

- a) **Acidente**, Um acontecimento relacionado com a operação de uma aeronave tripulada, ocorrido entre o momento em que uma pessoa embarca com a intenção de voar e o momento em que todas as pessoas que embarcaram com essa intenção tenham desembarcado, ou no caso de uma aeronave não tripulada, tem lugar entre o momento em que a aeronave está pronta para se deslocar com a finalidade de voar até ao momento em que se detém no final do voo e o sistema de propulsão primário é desligado e no qual se verifique que:

1. Alguém sofreu lesões mortais ou tenha ficado gravemente ferido, nas circunstâncias seguintes:

- a) Encontrar-se na aeronave;
- b) Ter estado em contacto directo com qualquer parte da aeronave, incluindo eventuais partes que se tenham separado dessa aeronave;
- c) Ter estado directamente exposto ao fluxo dos reatores,

Excepto quando se trate de lesões ocasionadas por causas naturais, de ferimentos causados pelo próprio ou por terceiros ou sofridos por passageiros clandestinos escondidos fora das áreas normalmente reservadas aos passageiros e aos membros da tripulação.

Ou,

2. Uma aeronave tenha sofrido danos ou falha estrutural de que resulte:

- a) A alteração das suas características de resistência estrutural, de desempenho, de comportamento ou de voo; e
- b) A necessidade de uma reparação importante ou a substituição do componente afetado.

Excepto quando se trate de falhas, avarias, ou danos no motor, quando o dano se limitar a um único motor (incluindo as suas carenagens ou acessórios), quanto os hélices, pontas das asas, antenas, sondas, palhetas, pneus, travões, rodas, carenagens, painéis, portas do trem de aterragem, para-brisas, pintura, (tais como pequenas amolgadelas ou riscos) ou por danos menores nas pás do rotor principal, nas pás do rotor de cauda, no trem de aterragem e daqueles resultantes de granizo ou de pássaros (incluindo furos no radome).

Ou,

3. Uma aeronave tenha desaparecido ou ficado totalmente inacessível.

- b) **Aeronave**, qualquer máquina que consiga uma sustentação na atmosfera devido às reacções do ar, que não as do ar sobre a superfície terrestre;
- c) **Adviser ou Conselheiro**, qualquer pessoa nomeada por um Estado, com base nas suas qualificações técnicas, com o fim de prestar assistência ao seu Representante Acreditado numa investigação;
- d) **ATS**, os serviços de tráfego aéreo e inclui serviço de informação de voo, serviço de alerta, serviço consultivo de tráfego aéreo, o serviço de controlo de tráfego aéreo, a área de serviço de controlo, o serviço de controlo de aproximação e serviço de controlo do aeródromo;
- e) **Autoridade Responsável pela investigação de acidentes** - Entidade designada nos termos da lei como responsável pela investigação de acidentes e incidentes com aeronaves no contexto do presente Regulamento;
- f) **Causas**, as acções, omissões, eventos ou condições, ou uma combinação destes, que conduziram ao acidente ou incidente. A identificação das causas não implica o apuramento de

culpas nem a imputação de responsabilidade administrativa, civil ou penal;

- g) **Despersonalização**, a supressão, nas comunicações efectuadas, de quaisquer dados pessoais relativos ao autor, bem como de pormenores técnicos susceptíveis de conduzir à identificação do autor ou de terceiros por interferência a partir de tais informações;
- h) **Estado de fabrico**, o Estado com jurisdição sobre a organização responsável pela montagem final da aeronave;
- i) **Estado de ocorrência**, o Estado em cujo território ocorra um acidente ou incidente;
- j) **Estado do operador**, o Estado onde o operador tem a sua sede social ou, caso não a tenha, o Estado onde tiver a sua residência permanente;
- k) **Estado de projecto**, o Estado que detenha a jurisdição sobre a organização responsável pelo projecto do tipo de aeronave;
- l) **Estado de matrícula**, o Estado onde se encontra matriculada a aeronave;
- m) **Factores contributivos/relevantes**, as acções, omissões, eventos ou condições, ou uma combinação destes, que, se eliminados, evitados ou ausentes, teriam reduzido a probabilidade de ocorrência do acidente ou incidente ou atenuado a sua gravidade. A identificação de factores contributivos/relevantes não implica a atribuição de qualquer culpa ou a determinação da responsabilidade administrativa, civil ou penal;
- n) **Incidente**, um acontecimento, que não seja um acidente, relacionado com a operação de uma aeronave, que afecte ou possa afectar a segurança da exploração;
- o) **Incidente grave**, um incidente relacionado com a operação de uma aeronave que envolva circunstâncias que indiciam que existiu uma elevada probabilidade de ter ocorrido um acidente, o que, no caso das aeronaves tripuladas, se produz entre o momento em que uma pessoa embarca na aeronave com vista à realização de um voo e o momento em que todas as pessoas são desembarcadas ou, no caso das aeronaves não tripuladas, entre o momento em que a aeronave está pronta para avançar com vista à realização de um voo e o momento em que fica imobilizada no final do voo e o sistema de propulsão primária é desligado nos termos do Anexo 13 da ICAO;
- p) **Investigação**, processo conduzido com o objectivo de prevenir acidentes que incluem a recolha e análise de informação, desenho de conclusões, incluindo a determinação de causas e/ou factores contributivos e, quando apropriado, o estabelecimento de recomendações de segurança;
- q) **Investigador responsável**, a pessoa, com qualificações adequadas, a quem incumbe a responsabilidade pela organização de uma investigação técnica, bem como pelo desenrolar e controlo da mesma;
- r) **Lesão grave**, qualquer lesão sofrida por uma pessoa durante um acidente, de que resulte o seguinte:
  - (a) A sua hospitalização por um período superior a quarenta e oito horas, com início no prazo de sete dias a contar da data do ferimento;
  - (b) Fracturas ósseas, excepto fracturas simples de dedos ou do nariz;
  - (c) Lacerações que causem hemorragias graves ou lesões nervosas, musculares ou tendinosas;
  - (d) A lesão de qualquer órgão interno;
  - (e) Queimaduras de 2.º ou 3.º graus ou quaisquer queimaduras em mais de 5 por cento da superfície do corpo;
  - (f) A exposição comprovada a fontes de infecção ou radiações nocivas.
- s) **Massa máxima**, peso máximo certificado para a decolagem;



- t) *Ocorrência*, qualquer interrupção operacional, defeito, erro ou qualquer outra circunstância irregular que tenha influenciado ou tenha podido influenciar a segurança de voo e que não tenha resultado num acidente ou incidente grave;
- u) *Operador*, qualquer pessoa, organismo ou empresa que explore legalmente a aeronave ou, na sua ausência ou desconhecimento, o seu proprietário;
- v) *Programa Nacional de Segurança Operacional (SSP)*, o conjunto integrado de legislação e regulamentação e actividades destinadas a melhorar a segurança operacional.
- w) *Recomendação de segurança (safety)*, qualquer proposta do organismo responsável pela investigação dos acidentes ou incidentes, baseada em informações resultantes da investigação e feita com a intenção de prevenir acidentes e incidentes;
- x) *Registador/Gravador de voo*, qualquer tipo de gravador instalado numa aeronave com a finalidade de facilitar a investigação de um acidente ou incidente;
- y) *Relatório preliminar*, a comunicação utilizada para a rápida divulgação da informação obtida durante as etapas iniciais da investigação;
- z) *Representante credenciado*, uma pessoa, com qualificações adequadas, nomeada por um Estado para participar na investigação conduzida por outro Estado.

#### 12.01.105 Aplicabilidade

1. O presente Regulamento institui os procedimentos aplicáveis a qualquer ocorrência com aeronaves civis verificada no espaço aéreo ou território nacionais, independentemente da matrícula da aeronave, bem como a qualquer ocorrência verificada com uma aeronave de matrícula moçambicana, independentemente do local.

2. O presente Regulamento institui ainda os procedimentos para a investigação de acidentes e incidentes graves envolvendo aeronaves civis.

3. Nos termos do presente regulamento, as especificações respeitantes ao Estado do Operador aplicam-se apenas se a aeronave tiver sido alocada ou fretada por um operador Nacional e na circunstância o Estado de Registo tenha delegado, nos termos do presente regulamento, totalmente ou em parte, as suas funções e obrigações.

#### 12.01.110 Independência da Investigação de Acidentes

1. No exercício das suas atribuições, a entidade responsável funciona de modo independente em relação à Autoridade de Aviação Civil, bem como relativamente a qualquer outra entidade cujos interesses possam entrar em conflito com a sua missão com vista à condução isenta e objectiva de qualquer investigação.

2. O Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves com aeronaves deve garantir independência de toda a investigação e que todos os investigadores tenham autoridade irrestrita sobre a condução da investigação, consistente com as provisões do presente regulamento.

#### 12.01.111 Responsabilidades da Autoridade de Aviação Civil

1. O Instituto de Aviação Civil de Moçambique – IACM, na qualidade de Autoridade de Aviação Civil, é responsável pelo estabelecimento de um sistema de reporte obrigatório e voluntário de ocorrências, incluindo acidentes e incidentes graves, para facilitar a colecta de informação sobre deficiências reais ou potenciais de segurança e o seu tratamento.

2. Até à criação da entidade responsável pela Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, a Autoridade de Aviação Civil mantém-se responsável, de forma transitória, pela condução da investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos.

3. Enquanto durar a responsabilidade transitória da Autoridade de Aviação Civil, prevista no número anterior, ao Presidente do Conselho de Administração do IACM serão cometidas as funções atribuídas pelo presente Regulamento ao Executivo da entidade responsável pela Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.

4. Após a criação da entidade responsável pela Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, a Autoridade de Aviação Civil mantém-se somente responsável pelo sistema de reporte obrigatório e voluntário de ocorrências.

#### 12.01.115 Responsabilidades da Entidade Responsável pela Prevenção e Investigação de Acidentes Graves com Aeronaves

1. Compete à entidade responsável a investigação de acidentes e incidentes graves com aeronaves civis e a participação nos programas e políticas de promoção de segurança operacional e prevenção de acidentes e incidentes.

2. Os poderes e responsabilidades nos termos descritos no ponto (1) anterior devem ser exercidos em conformidade com as condições, regras, requisitos ou procedimentos descritos no Documento MOZ-CATS AIG.

3. No exercício das suas atribuições, a entidade responsável funciona de modo independente em relação à Autoridade de Aviação Civil, bem como relativamente a qualquer outra entidade cujos interesses possam entrar em conflito com a missão que lhe é atribuída.

#### 12.01.120 Designação e Poderes do Investigador Responsável pela Investigação

1. Nos termos do presente Regulamento, compete ao Executivo da entidade responsável designar o investigador responsável pela investigação de qualquer acidente ou incidente grave envolvendo aeronaves civis.

2. Uma vez designado, e sem prejuízo de eventuais investigações judiciais, o investigador responsável tem poderes para tomar as medidas necessárias para satisfazer as exigências da investigação de segurança.

3. Compete ao Investigador Responsável designado nos termos do presente Regulamento:

a) Aceder incondicionalmente à aeronave que se tenha envolvido num acidente ou incidente, aos destroços, ao local onde se encontra a aeronave ou os destroços e ao local das marcas resultantes do acidente ou incidente que possam servir de evidências na investigação;

b) Conservar a aeronave que se tenha envolvido em acidente ou incidente, seus destroços, ou quaisquer marcas resultantes do acidente ou incidente que possam ser usados na investigação, por qualquer meio disponível, incluindo meios fotográficos;

c) Examinar uma aeronave que se tenha envolvido em acidente ou incidente, seus destroços, qualquer parte, componente ou qualquer objecto transportado pela aeronave em causa, bem como quaisquer marcas resultantes do acidente ou incidente que possam ser usados na investigação e remover a referida aeronave, seus destroços, componentes ou qualquer objecto nela transportado para fins de investigação;

d) Aceder incondicionalmente à toda a documentação, cadernetas, notas, fotografias, gravações e fitas magnéticas, que considerar necessários para a investigação. O detentor dos referidos documentos deve entregar imediatamente ao chefe da comissão de inquérito, logo que for solicitado;

e) Obter informação de qualquer pessoa que possa ser importante para a investigação; e

f) Compilar relatórios relativos à investigação;

g) Solicitar às autoridades judiciais ou policiais a identificação das testemunhas já ouvidas por aqueles;

h) Disponibilizar às autoridades judiciais, através do Presidente do Conselho de Administração do IACM, os elementos que lhe forem solicitados;

4. Se o investigador responsável encontrar, no decurso da investigação técnica, indícios passíveis de infracção criminal, deve informar imediatamente sobre o assunto.



5. Caso seja também aberta uma investigação judicial, o investigador responsável deverá ser informado do facto.

6. No caso previsto no número anterior, o investigador responsável deve assegurar a rastreabilidade e manter a custódia dos registadores de voo e de todas as provas materiais, podendo a autoridade judicial designar um funcionário para acompanhar os registadores de voo ou as provas materiais até ao local em que se procederá à sua leitura ou tratamento.

7. Se as perícias ou análises das provas materiais forem susceptíveis de as alterar, danificar ou destruir, é necessário obter o acordo prévio das autoridades judiciais.

8. A falta de acordo previsto no número anterior num prazo razoável não impede o investigador responsável de realizar a perícia ou a análise.

9. Qualquer entidade, cujas facilidades ou serviços tenham sido, ou pudessem normalmente ter sido usados por uma aeronave antes do acidente ou incidente, que disponha de informação ou de elementos de prova relevantes para a investigação deve preservá-los e fornecê-los ao responsável pela investigação, quando este os solicitar.

10. Caso a investigação tenha sido instituída por um outro Estado, o Executivo da entidade responsável pela investigação de acidentes deve providenciar a informação referida no regulamento (9) ao Estado conduzindo a investigação.

#### 12.01.125 Designação de Investigadores

1. No processo de investigação de qualquer acidente ou incidente envolvendo aeronaves, o Executivo da entidade responsável pode designar investigadores técnicos, por proposta do Investigador Responsável, para efeitos de assistência a este.

2. O investigador designado nos termos do número anterior usufrui de todos os poderes conferidos ao Investigador Responsável referidos do número (3) da subparte 12.01.120.

3. Para o efeito, o Executivo da entidade responsável deve emitir um documento para cada investigador designado, onde conste para além do nome completo do investigador, as seguintes referências:

- Que o referido investigador foi designado nos termos do disposto no número (1); e
- Que o referido investigador está credenciado para exercer quaisquer poderes a ele conferidos nos termos deste Regulamento.
- Se o referido investigador estiver afecto à uma unidade orgânica ao nível do IACM ou pertencer à uma outra organização em Moçambique, que este será dispensado das suas actividades normais durante o período julgado necessário para permitir a conclusão dos trabalhos de investigação.

#### 12.01.130 Designação de Representantes Credenciados

1. O Executivo da entidade responsável deve designar um representante credenciado para fins de investigação de acidente ou incidente envolvendo uma aeronave com peso máximo à decolagem superior a 2.250 kg registada em Moçambique ou operada por um operador nacional que ocorra no território de outro Estado.

2. No caso de ocorrência, em território nacional, de um acidente ou incidente grave com uma aeronave matriculada noutro Estado, o Executivo da entidade responsável deve notificar, no mais curto espaço de tempo, o Estado de matrícula, o Estado do operador, o Estado de desenho, o Estado do fabricante e a ICAO, ou qualquer outro Estado que possa disponibilizar informações, facilidades ou peritos, em conformidade com o anexo 13 à Convenção de Chicago, com vista a que os mesmos possam designar um representante credenciado para assistir à audição das testemunhas e para participar na peritagem dos destroços e noutras fases de investigação.

3. O Estado de Registo ou Estado de operador tem o direito de designar um ou mais consultores técnicos, propostos pelo operador assim como o Estado de desenho e o Estado de fabrico tem o direito

de nomear um ou mais consultores, propostos pelas organizações responsáveis pelo projecto de tipo e a montagem final da aeronave, para auxiliar seus representantes credenciados.

4. O Estado de Registo e Estado do operador, a pedido do Executivo da entidade responsável, deve fornecer informações pertinentes sobre qualquer organização cujas actividades podem ter influenciado, directa ou indirectamente a operação da aeronave.

5. Quando nem o Estado de concepção, nem o Estado de fabrico nomear um representante credenciado, o Executivo da entidade responsável deve convidar as organizações responsáveis pelo projecto de tipo e da montagem final da aeronave para participar, e quando nem o Estado de registo, nem o Estado do operador nomear um representante credenciado, o Executivo da entidade responsável deve convidar o operador para participar, sujeitando-se aos procedimentos e controlo do Investigador Responsável.

6. Os Estados que tenham particular interesse no acidente, nomeadamente por terem vítimas mortais ou feridos graves seus nacionais, podem nomear representantes, nos termos dos pontos 2 e 3 para participar na investigação de acidente ou incidente sob controlo do Investigador Responsável.

7. O representante credenciado designado nos termos do número (2), deve, sob controlo do Investigador Responsável:

- Visitar o local da ocorrência;
- Avaliar os destroços;
- Obter informação de testemunhas e sugerir áreas de entrevista;
- Ter acesso a todas as evidências relevantes o mais rápido possível;
- Receber cópias de documentos relevantes, cadernetas, notas, fotografias, gravações e fitas magnéticas;
- Participar na revelação das gravações;
- Participar na peritagem dos componentes, reuniões técnicas, testes e simulações e noutras actividades de investigação;
- Participar nas deliberações durante a análise, constatações, causa ou causas e recomendações de segurança, e;
- Proceder a entregas com respeito aos vários elementos de investigação.

8. Os representantes credenciados nos termos do ponto (6) têm a prerrogativa de:

- Visitar o local da ocorrência;
- Ter acesso à informação factual relevante que tenha sido aprovada para publicação pelo investigador responsável assim como informação sobre o progresso da investigação, e
- receber uma cópia do relatório final.

#### 12.01.135 Designação de Consultor

1. O Executivo da entidade responsável deve designar um consultor para efeitos de assistência ao Investigador Responsável pela investigação de um acidente ou incidente.

2. Qualquer Estado autorizado a designar um representante credenciado também tem a prerrogativa de nomear um ou mais consultores para assistir o respectivo representante credenciado na investigação.

3. Os consultores em assistência aos seus representantes credenciados devem ser permitidos sob supervisão destes, a participar na investigação de tal modo que se possa assegurar uma participação efectiva dos respectivos representantes credenciados, sendo que os mesmos também se obrigam a:

- Fornecer todas as informações relevantes a si disponíveis ao investigador responsável; e
- Não divulgar informações sobre o progresso e conclusões do inquérito sem o consentimento expresso do Estado que conduz a investigação.



4. O disposto no ponto anterior não exclui a pronta divulgação de factos quando autorizado pelo Estado que conduz a investigação, nem impede que os representantes credenciados apresentem relatórios aos seus Estados respectivos, a fim de facilitar acções de segurança adequada.

#### **12.01.140 Estabelecimento do Sistema Confidencial de Comunicação de Perigo na Aviação**

1. A Autoridade de Viação Civil de Moçambique deve estabelecer um sistema confidencial de comunicação de perigo na aviação como forma de promover a segurança aérea e reduzir o risco de acidentes ou incidentes.

2. Nos termos do número (1) devem ser estabelecidos pelo Executivo da Autoridade de Aviação Civil:

- (a) Um sistema obrigatório de notificação de ocorrências para facilitar a recolha de informações sobre as deficiências de segurança reais ou potenciais, e
- (b) Um sistema voluntário de comunicação de ocorrências para facilitar a colecta de informações que não podem ser capturadas pelo sistema obrigatório de notificação de ocorrências.

3. O sistema voluntário de comunicação de ocorrências não deve ser punitivo e deve proporcionar protecção à informação e às fontes de informação.

4. Os requisitos e procedimentos para o sistema confidencial de comunicação de perigo e a forma como esse sistema deve ser operado, serão de acordo com o prescrito no Documento MOZ-CATS AIG.

5. Qualquer pessoa que desempenha ou que tenha desempenhado qualquer função nos termos do sistema confidencial de comunicação de perigo, não deve revelar nenhuma informação obtida durante o desempenho das funções que possa identificar a fonte do aviso referido na subparte 12.02.120.

#### **Subparte II - Procedimentos para Comunicação de Ocorrências**

##### **12.02.100 Comunicação de Ocorrências**

1. No caso de uma ocorrência de comunicação obrigatória, dentro de Moçambique, a mesma deve ser comunicada pelas seguintes entidades:

- a) O piloto comandante da tripulação da aeronave envolvida, se este estiver capacitado;
- b) No caso de o piloto comandante não estar capacitado, outro membro da tripulação;
- c) Não havendo sobreviventes da tripulação ou se estes estiverem incapacitados, o operador ou proprietário da aeronave, conforme o caso;
- d) O Director de Operações de Voo;
- e) Uma pessoa que esteja envolvida na concepção, construção, manutenção ou modificação de uma aeronave movida a turbina ou de transporte de passageiros ou de quaisquer equipamentos ou peças das mesmas, sob a supervisão da Autoridade de Aviação Civil;
- f) O Pessoal de certificação de manutenção das aeronaves envolvidas;
- g) Os Directores dos aeroportos, aeródromos e heliportos em cuja área se dê a ocorrência;
- h) Controladores de tráfego aéreo em cuja área se dê a ocorrência.

2. A ocorrência deve ser comunicada, com um mínimo de atraso e pelos meios mais adequados e mais rápidos disponíveis não devendo ultrapassar o prazo máximo de 48 horas no caso de acidentes e incidentes graves ou 72 horas quando se trate de outras ocorrências:

- a) À Autoridade de Aviação Civil, representada pelo Presidente do Conselho de Administração;

- b) À entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, representada pelo seu Executivo, no caso de se tratar de um acidente ou de um incidente grave.

11. A ocorrência pode ainda ser comunicada à uma unidade de serviço de tráfego aéreo ou à Esquadra policial mais próxima, as quais deverão notificar a ocorrência à Autoridade de Aviação Civil e à entidade responsável, nos termos do número anterior, bem como ao gestor do aeródromo, caso a ocorrência se dê num aeródromo.

12. Uma vez recebida a notificação, tratando-se de uma ocorrência do âmbito da entidade responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves, o respectivo Executivo deve encaminhá-la com o mínimo de atraso possível e pelos meios mais adequados e mais rápidos disponíveis aos Estados referidos em 12.02.105 (1), alíneas b) a e), em conformidade com o prescrito na subparte 12.02.115.

##### **12.02.105 Acidentes ou Incidentes Graves que Ocorram em Moçambique Envolvendo Aeronaves Registradas noutro Estado**

1. O Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve encaminhar a notificação do acidente ou incidente grave que se tenha passado em Moçambique envolvendo aeronave registada noutro Estado, com o mínimo de atraso possível e pelos meios mais apropriados e rápidos disponíveis, para:

- a) O Estado de Registo;
- b) O Estado do Operador;
- c) O Estado do Projeto (design);
- d) O Estado do Fabricante, e;
- e) A (ICAO) - Organização da Aviação Civil Internacional, caso a aeronave envolvida seja de peso máximo à descolagem superior a 2.250 kg.

##### **12.02.110 Notificação de Acidentes e Incidentes fora de Moçambique**

1. O piloto comandante da tripulação da aeronave envolvida numa ocorrência fora de Moçambique, ou, no caso deste se encontrar incapacitado, um membro da tripulação, e, não havendo sobreviventes da tripulação ou se estes se encontrarem incapacitados, o operador ou proprietário da aeronave, conforme o caso, deve, o mais rapidamente possível, notificar o acidente ou incidente:

- a) À Autoridade Aeronáutica do território onde aconteceu ocorrência, directamente ou através de qualquer unidade de serviços de tráfego aéreo, e,
- b) À Autoridade de Aviação Civil de Moçambique, e
- c) À entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, no caso de se tratar de um acidente ou de um incidente grave.

##### **12.02.115 Particularidades da Notificação**

1. Qualquer notificação de ocorrência referida nas subpartes 12.02.100 a 12.02.110 deve ser produzida em língua inglesa e numa linguagem de fácil e rápida compreensão, devendo conter à medida do disponível as seguintes informações:

- a) No caso de acidente, a identificação de sigla "ACCID" ou, no caso de um incidente grave, a identificação abreviatura "INCID";
- b) O fabricante, modelo, nacionalidade e matrícula, marca e número da série da aeronave;
- c) O nome do proprietário, operador e locatário, se houver, da aeronave;
- d) O nome do piloto, em comando da aeronave e do número e nacionalidade da tripulação e dos passageiros a bordo da aeronave no momento do acidente ou incidente grave;



- e) A data e hora local ou Tempo Universal Coordenado (UTC) do acidente ou ocorrência grave;
- f) O último ponto de partida e o ponto seguinte pretendido para aterragem da aeronave;
- g) A posição da aeronave com recurso a pontos geográficos facilmente definidos e as latitudes e longitudes;
- h) No caso de um acidente, o número de membros da tripulação, passageiros ou outras pessoas perecidas ou seriamente feridas como resultado do acidente
- i) As características físicas da área em que o acidente ou incidente grave ocorreram e a indicação das dificuldades de acesso ou requisitos especiais necessários para ter acesso ao local;
- j) A identificação da pessoa que envia a notícia e o local onde ocorreu o acidente ou incidente grave fora de Moçambique e as formas de contacto do investigador - chefe e a autoridade de investigação do acidente do Estado da ocorrência do acidente podem ser contactados;
- k) A presença e descrição de bens perigosos a bordo da aeronave, se for o caso.

2. A informação deve ser submetida imediatamente à Autoridade de Aviação Civil e à entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, se aplicável, e qualquer outra informação que não esteja disponível deverá ser submetida por escrito logo que se tornar disponível, não devendo o seu envio ser atrasado por motivos de falta de informação completa.

#### 12.02.120 Notificação de Perigo

1. Qualquer pessoa envolvida num acidente ou incidente ou que assista a qualquer acidente ou incidente, perigo ou discrepância que possa pôr em causa a segurança aérea, deve notificar a Autoridade de Aviação Civil e a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves sobre o acidente, incidente, perigo ou discrepância.

2. A notificação sobre um acidente ou incidente, perigo ou discrepância deve ser feita nos termos da subparte 12.02.115, e conforme o Documento MOZ-CATS AIG.

#### 12.02.125 Poderes dos Investigadores e Consultores

1. Nas circunstâncias em que parte ou na toda a investigação é feita em Moçambique, o Investigador Responsável tem direito de acesso e poderes indicados no regulamento (2) e (3) para levar a cabo investigação do acidente ou incidente da forma mais eficiente possível e no mais curto espaço de tempo.

2. O Investigador Responsável deverá ter:

- a) Livre acesso ao local do acidente ou incidente e à aeronave, seu conteúdo ou destroços;
- b) Poderes para assegurar e preservar o local do acidente,
- c) Acesso imediato e irrestrito aos registos do voo e seu uso, registos ATS e outros registos,
- d) Acesso aos resultados dos exames dos corpos das vítimas ou testes feitos às colheitas retiradas dos corpos das vítimas,
- e) Acesso imediato aos resultados dos exames das pessoas envolvidas na operação da aeronave ou testes feitos nas amostras retiradas de tais pessoas, e
- f) Acesso à informação relevante ou registos na posse do dono, operador, contratados e subcontratados de manutenção, a entidade que alugou, o projectista ou construtor da aeronave e das autoridades da aviação civil ou operações do aeroporto ou ATS.

3. O Investigador Responsável pode:

- a) No uso do seu poder:
  - (i) Convocar e inquirir qualquer pessoa se achar necessário,

- (ii) Exigir que tal pessoa responda às perguntas ou forneça qualquer informação ou apresente livros, papéis, documentos e artigos que considerar relevantes,
- (iii) Reter tais livros, papéis, documentos e artigos para a conclusão da investigação.

b) Recolher depoimentos de todas as pessoas que julgar necessárias e exigir que tais pessoas produzam e assinem declarações da verdade das declarações feitas por eles,

c) Na produção, se for necessário, destas credenciais, entrar e inspecionar qualquer lugar, edifício ou aeronave os registos das inspecções onde lhe parecer necessário para propósitos de investigação,

d) Na produção, se for necessário, destas credenciais, remover, arrestar, tirar medidas para a preservação de ou lidar com qualquer aeronave para além da aeronave envolvida no acidente ou incidente onde lhe parecer necessário para propósitos de investigação,

e) Tomar a posse, examinar, remover, testar ou tirar medidas para preservar qualquer objecto ou evidência como julgar pertinente para propósitos de investigação;

f) Ordenar a imediata listagem das provas e remoção de destroços ou componentes para fins de exame ou análises,

g) Ordenar a leitura dos registos de voo;

h) No caso de acidente fatal, requerer o exame completo das autópsias dos membros da tripulação perecidos por ferimentos e, se necessário, examinar os corpos de passageiros e membros da tripulação por um patologista e se haver disponibilidade de um patologista experiente em acidente com aeronaves, deverá ser confiado esta operação;

i) Onde for apropriado, requerer exames médicos e toxicológicos aos membros da tripulação, passageiros e pessoal de aviação envolvido no acidente ou incidente por um medido e se houver um medido experiente na investigação de acidentes com aeronaves, deverá ser confiando esta tarefa;

j) Requerer que o pessoal de aviação e membros da tripulação e passageiros envolvidos e passageiros no acidente sejam submetidos a testes o de bafómetro dentro de tempo razoável para fins de investigação; e

k) Procurar aconselhamento ou assistência como julgar necessário para o propósito da investigação.

4. O Investigador Responsável pode delegar ao seu adjunto ou qualquer outro investigador os direitos e poderes nele investidos nos subregulamentos (2) e (3) em que no todo ou em parte a investigação é feita em Moçambique.

5. Sem prejuízo à generalidade do subregulamento (3) (k), o investigador responsável pode pedir a outro Estado contratante para providenciar tal informação, facilidades ou peritos que considerar necessários para os propósitos da investigação.

6. Ao investigador responsável compete decidir a libertação da aeronave, destroços ou componentes, quando já não se tornem necessários à investigação, em coordenação com e após prévia autorização da autoridade judiciária.

#### Subparte III – Investigação de Acidentes E Incidentes

##### 12.03.100 Objectivo e Obrigação de Investigação de Acidentes e Incidentes

###### 1. Objectivo:

- a) Os procedimentos previstos no presente Regulamento visam a investigação das ocorrências, dos acidentes e incidentes graves, bem como determinar as causas no interesse da promoção da segurança aérea e redução de riscos.



- b) A investigação de ocorrências ou de acidentes e incidentes visa a prevenção de acidentes e incidentes e é separada de quaisquer processos administrativos ou judiciais, não podendo ser utilizada para o apuramento da culpa ou da responsabilidade.

## 2. Obrigações:

- a) Nos termos do presente Regulamento, o investigador responsável deve iniciar uma investigação de um acidente ou incidente grave, nas seguintes circunstâncias:
- Quando o acidente ou incidente grave ocorre em Moçambique;
  - Quando o acidente ou incidente grave ocorre em qualquer Estado não contratante da ICAO que não pretende realizar uma investigação sobre o acidente e envolve uma aeronave de registo de Moçambique ou de uma aeronave operada por um Operador de Moçambique;
  - Quando o acidente ou incidente grave envolve uma aeronave registada em Moçambique ou uma aeronave operada por um operador de Moçambique e a investigação tenha sido delegada a Moçambique por outro Estado Contratante da ICAO, por mútuo acordo e consentimento;
  - Quando o acidente ou incidente grave ocorre num local que não pode ser definitivamente estabelecido como sendo o território de qualquer Estado e envolva uma aeronave registada em Moçambique ou operada por um operador de Moçambique.
- b) Em caso de acidente ou incidente envolvendo uma aeronave civil e uma aeronave militar ou do Estado, a cooperação entre os investigadores designados e a comissão de investigação militar é objecto de despacho conjunto dos ministros da tutela;
- c) Se ocorrer um acidente ou incidente grave que envolva uma aeronave civil em espaço aéreo sujeito a controlo militar ou em infra-estruturas militares, é constituída uma comissão de investigação mista conduzida pela entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, incorporando elementos do órgão militar competente;
- d) O investigador responsável pode, caso espere tirar conclusões sobre a segurança aérea fazer uma investigação a ser realizada num incidente ocorrido;
- Em Moçambique, ou
  - Fora de Moçambique envolvendo uma aeronave de Moçambique ou de uma aeronave operada por um operador de Moçambique.
3. Sem prejuízo do poder do investigador responsável, com vista a procurar aconselhamento ou assistência que possa considerar necessárias na realização de uma investigação, o investigador em consulta com o investigador responsável, pode nomear qualquer pessoa como consultor para auxiliar numa investigação particular realizada nos termos destes regulamentos.
4. Em qualquer caso em que o investigador responsável é de opinião que mais de um investigador é necessário para realizar uma investigação, ele pode nomear mais investigadores, um dos quais será designado investigador responsável adjunto, para auxiliar o investigador responsável.
5. Qualquer Estado, entidade cujas instalações ou serviços que tenham sido, ou que normalmente tenham sido, usados por um avião antes de um acidente ou um incidente grave, e que disponha de informações pertinentes para a investigação, deve fornecer tais informações para o Estado que conduz a investigação.
6. Os Estados mais próximos de um acidente em águas internacionais devem prestar a assistência na medida da sua capacidade e responderão, igualmente, aos pedidos do Estado de registo.

7. A realização total ou parcial da investigação técnica é delegável noutro Estado signatário da Convenção de Chicago ou em Agência Regional de investigação de incidentes e acidentes, por mútuo acordo e consentimento. No entanto, nos casos em que tal ocorra, o Executivo da entidade responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves deve usar todos os meios disponíveis para auxiliar a investigação.

8. Na qualidade de Estado de registo ou Estado de operador, caso uma aeronave envolvida num acidente ou incidente grave aterre fora do território do Estado de ocorrência, o Executivo da Entidade responsável pela investigação de acidentes deve, quando solicitado pelo Estado conduzindo a investigação, fornecer os registos de dados de voo e, caso necessário, os gravadores de voo associados.

## 12.03.105 Procedimentos de Investigação de Acidentes e Incidentes

- Todos os acidentes e incidentes graves dos quais o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves for notificado nos termos previstos neste Regulamento, devem ser investigados pelo investigador responsável.
- No caso de se tratar de uma ocorrência que não seja nem um acidente nem um incidente grave, a Autoridade de Aviação Civil pode ou não cometer a responsabilidade da sua investigação a um investigador responsável.
- A investigação de acidente ou incidente deve ser levada a cabo pelo investigador responsável, de acordo com os requisitos, regras, procedimentos e padrões constantes do presente regulamento, do documento MOZ-CATS AIG e dos manuais de procedimentos de investigação de acidentes e incidentes aprovados pela Autoridade competente.
- Qualquer pessoa solicitada pelo investigador responsável para prestar assistência ou providenciar informação pertinente para a investigação do acidente ou incidente, é obrigada a prestar a referida assistência ou providenciar informação adequada.
- Qualquer processo judicial ou administrativo para apuramento de culpas ou responsabilidade deve ser separado de qualquer investigação conduzida sob provisões do presente anexo.
- Se, no decurso de qualquer investigação, se tornar conhecido, ou se suspeitar, que um acto de interferência ilícita estava envolvido, o investigador responsável, deve imediatamente tomar medidas para assegurar que as autoridades de segurança da aviação dos Estados em causa sejam informadas.

## 12.03.110 Retenção de Objectos para Fins de Investigação ou Inquérito e sua Remoção

- Qualquer item ou destroço da aeronave envolvida num acidente ou incidente, ou qualquer parte ou componente desta, ou ainda, qualquer objecto transportado, pode ser retido pelo investigador responsável até ao momento que não seja mais necessário para fins de investigação, findo o qual o referido destroço, ou parte ou componente deste, será destruído.
- A menos que alguém com o direito ao item, ou parte ou componente deste, tenha informado o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, por escrito, dentro de sessenta dias contados a partir da data da ocorrência do acidente ou incidente, que o item, componente ou parte, lhe seja devolvido terminado o inquérito ou a investigação.

## 12.03.115 Solicitação do Estado de Registo, Estado de Operador, Estado do Fabricante e Estado de Projecto.

- Em caso de solicitação dos Estados de registo, do Operador, do fabricante e do projecto para que a aeronave, seus conteúdos e qualquer outra evidência permaneçam conservados até à inspecção pelo representante acreditado do Estado requerente, o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve tomar as providências necessárias para cumprir



com a solicitação, desde que tal seja praticável e compatível com a própria condução da investigação, tomando em conta que a aeronave poderá ser movida para um local na medida necessária para a remoção segura de pessoas, animais, correio ou valores, de modo a prevenir a destruição pelo fogo ou outras causas ou para eliminar qualquer perigo de obstrução do tráfego aéreo, dos outros meios de transporte ou para o público, e tomando ainda em consideração que esta medida não resulte em atraso desnecessário do retorno da aeronave ao serviço, caso seja praticável.

### 12.03.120 Libertação da Custódia

1. Sujeito às provisões das subpartes 12.03.110 e 115, o Executivo da Entidade responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves deve libertar a aeronave, seus conteúdos ou qualquer parte desta logo que estes não sejam mais necessários para efeitos de investigação, a qualquer pessoa ou pessoas devidamente designadas pelo Estado de registo ou pelo Estado de operador conforme aplicável.

2. Para o efeito, o Executivo da Entidade responsável deve facilitar o acesso à aeronave, seus conteúdos ou qualquer parte da mesma, considerando que, caso a aeronave, seus conteúdos e quaisquer partes desta encontrarem-se numa área onde seja impraticável conceder o acesso, devem ser tomadas medidas com vista a assegurar a respectiva remoção até um ponto onde o acesso possa ser concedido.

### 12.03.125 Solicitação do Estado de Ocorrência

1. O Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves deve, mediante solicitação do Estado conduzindo a investigação, fornecer toda a informação a si disponível.

2. O Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes graves deve, mediante solicitação do Estado conduzindo a investigação, fornecer informação pertinente sobre qualquer Organização cujas actividades possam directa ou indirectamente ter influenciado a operação da aeronave acidentada.

### 12.03.130 Medidas a tomar na Recepção da Notificação

1. Quando um acidente ou um incidente grave ocorre em Moçambique, envolvendo uma aeronave civil, o investigador responsável deve:

a) Com celeridade e o meio mais rápido de comunicação disponível, enviar uma comunicação de acidente ou incidente grave, em língua inglesa, com informações referidas no ponto 12.02.115, que estiverem disponíveis:

- (i) A um Estado contratante de Registo, o Estado do operador, o Estado de design ou o Estado do fabricante;
- (ii) Se a aeronave for de uma massa máxima certificada à descolagem de mais de 2,250 kg, para a ICAO;

b) Informar os Estados referidos no parágrafo (a) (i) enviando a notificação ou comunicação, tão cedo quanto possível.

(i) Se será feita uma investigação ou se pode ser delegada noutro Estado, e

(ii) Quanto aos meios pelos quais o investigador responsável pode ser contactado;

c) Logo que seja possível fazê-lo, fornecer aos Estados referidos na alínea (a) (i) quaisquer outras informações referidas no ponto 12.02.120 (2), que posteriormente se tornem disponíveis para ele e quaisquer outras informações pertinentes conhecidas relativas ao acidente ou incidente grave.

2. Após a recepção da notificação de acidente ou incidente grave ocorrido fora de Moçambique envolvendo uma aeronave registada em Moçambique ou uma aeronave operada por um operador de Moçambique, o investigador responsável deverá:

a) Acusar a recepção da notificação;

b) Quando o Estado de ocorrência, o Estado de registo ou Estado do operador que está a investigar o acidente ou incidente grave

é um Estado Contratante da ICAO, fornecer ao Estado com as seguintes informações com a maior brevidade possível e pelos meios mais adequados e mais rápidos disponíveis:

(i) Quaisquer informações relevantes sobre o voo, a tripulação e sobre a aeronave envolvida no acidente ou incidente grave, e se,

(ii) Moçambique for o Estado do operador, informações sobre as mercadorias perigosas a bordo da aeronave;

(c) Informar o Estado referido na alínea b):

(i) Se o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves tem a intenção de nomear ou nomeou já um representante credenciado, e

(ii) Se o representante credenciado já foi nomeado e pode estar de viagem para o Estado em que a investigação está sendo realizada, os detalhes de contacto e a data prevista de chegada do Representante credenciado em tal Estado.

### 12.03.135 Recomendações de Segurança

1. O investigador responsável, deve, em qualquer fase de uma investigação realizada no âmbito deste regulamento:

a) Recomendar às autoridades competentes, incluindo outros Estados Contratantes, qualquer acção preventiva que considere necessária tomar prontamente para a melhoria da segurança;

b) Remeter, se for o caso, qualquer recomendação de segurança decorrente da investigação para as autoridades de investigação de acidentes de outros Estados Contratantes em causa e, caso estejam envolvidos documentos da ICAO à Organização Internacional da Aviação Civil;

2. O investigador responsável deve comunicar à Autoridade da Aviação Civil de Moçambique, a recomendação de medidas preventivas ou recomendação de segurança:

a) Que se refere o subregulamento (1), ou

b) Transmitido ao Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves pelo investigador nomeado por outro Estado;

3. Qualquer pessoa ou entidade em Moçambique a quem a recomendação tenha sido comunicada do subregulamento (2) deve, sem demora:

a) Levar em consideração que a recomendação e, quando acto adequado, sobre ela;

b) Enviar para o investigador responsável:

(i) maiores detalhes das medidas, se for o caso, ele ou ela tenha tomado ou se propõe tomar para implementar a recomendação e, se essas medidas devem ser implementadas, o cronograma de execução, ou

(ii) Uma explicação completa sobre o porquê não serão tomadas medidas para implementar a recomendação, e

c) Notificar o investigador responsável, se num dado momento qualquer informação que lhe foi prestada nos termos do parágrafo b) sobre as medidas que se propõe adoptar ou acções para garantir a aplicação da recomendação é processada de forma imprecisa por quaisquer alterações de circunstâncias.

4. Uma recomendação para a acção preventiva ou de segurança não deve, em caso algum, criar uma presunção de responsabilidade pelo acidente ou incidente com uma aeronave.

5. Sempre que qualquer recomendação para a acção preventiva ou recomendação de segurança for enviada ao ministro ou o investigador responsável por outro Estado Contratante, o investigador responsável deve notificar o Estado das medidas preventivas tomadas ou em causa ou os motivos pelos quais nenhuma acção será tomada.



6. O Estado que receba recomendações de segurança deve informar o Estado proponente, no prazo de 90 dias a contar da proposta, acerca das acções preventivas tomadas ou da razão de as mesmas não terem sido tomadas.

7. O Estado que receba recomendações de segurança deve implementar procedimentos para monitorar o progresso das acções tomadas em resposta às recomendações de segurança.

#### *Subparte IV – Local do Acidente*

##### **12.04.100 Protecção da Aeronave Envolvida em Acidente**

1. Quando o acidente ou incidente ocorrer dentro de Moçambique, o piloto comandante da aeronave envolvida no acidente ou incidente, ou encontrando-se este incapacitado, um membro da tripulação, e, não havendo sobreviventes da tripulação ou estes estiverem incapacitados, o operador ou proprietário ou o gestor do aeródromo, se o acidente tiver ocorrido num aeródromo, deve:

- a) Enquanto aguarda pela chegada de guarda policial, tomar medidas necessárias para prevenir qualquer interferência com a aeronave, destroços ou qualquer bem transportado e marcas resultantes do acidente que possam servir para a investigação, contrariando as providências previstas neste Regulamento, e;
- b) Organizar juntamente com os membros de Polícia de Moçambique a protecção da aeronave, destroços, ou qualquer bem transportado e os vestígios resultantes do acidente que possam servir para a investigação.

##### **12.04.105 Acesso ao Local do Acidente**

1. Terão acesso ao local de acidente, apenas as seguintes pessoas:

- a) Membros dos serviços de busca e salvamento;
- b) Investigadores;
- c) Representantes credenciados;
- d) Consultores;
- e) Membros da polícia da República de Moçambique.

2. Qualquer outra pessoa autorizada pelo Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, ouvido o investigador responsável, pode, salvo decisão contrária deste último, ter acesso à aeronave, destroços, ou qualquer bem transportado e quaisquer marcas resultantes do acidente que possam servir para a investigação.

3. Cada uma das pessoas permitida nos termos deste número (1) ou autorizada ao acesso à aeronave, destroços, ou qualquer bem transportado e vestígios resultantes do acidente que possam servir para a investigação, está sujeita ao acompanhamento do investigador responsável até à conclusão da investigação.

##### **12.04.110 Controlo de Evidências**

1. A aeronave, os destroços, ou qualquer bem transportado e quaisquer marcas resultantes do acidente que possam servir para a investigação permanecerão sob controlo (protecção e custódia) do investigador responsável até à sua libertação.

2. A protecção da prova deve incluir a preservação através de fotografias ou outros meios de provas que poderiam ser removidos, apagados, perdidos ou destruídos.

3. A custódia deve incluir a protecção contra danos subsequentes, acesso por pessoas não autorizadas, saques ou deterioração.

4. O investigador responsável providenciará o exame completo das autópsias dos tripulantes de voo fatalmente feridos, sem prejuízo das circunstâncias particulares, dos passageiros e tripulantes de cabine fatalmente feridos, por um patologista, preferencialmente com experiência em investigação de acidentes.

5. O investigador responsável deverá solicitar às autoridades competentes a realização de exames médicos, preferencialmente por médico examinador e/ou com experiência em investigação de acidentes,

bem como testes de alcoolémia ou despistagem de estupefacientes, à tripulação e às pessoas envolvidas, sendo a recusa qualificada como crime de desobediência qualificada, nos termos da lei criminal.

6. O investigador responsável ordenará de imediato a leitura dos registos de voo. Onde não houver equipamentos adequados para a leitura dos registos de voo, estando tais facilidades disponíveis a partir de outros Estados, as mesmas podem ser utilizadas, tendo em conta:

- (a) As capacidades dos recursos de leitura dos registos;
- (b) A tempestividade da leitura dos registos, e
- (c) A localização da instalação da leitura.

7. Quando qualquer aeronave envolvida em um acidente ou um incidente grave em território de um Estado diferente do Estado de ocorrência, o Estado de registo ou o Estado do operador, deverá a pedido do Estado que conduziu a investigação, fornecer carta de Estado com registos de gravador de voo e, se necessário, os registadores de voo associados.

8. O investigador responsável pode diligenciar a realização de outras peritagens técnicas ou testes à aeronave ou aos seus componentes, nomeadamente a leitura dos registadores de voo, sempre que o considere necessário à investigação.

##### **12.04.115 Interferência com os Objectos e Marcas no Local do Acidente**

1. Nos termos das provisões deste Regulamento, ninguém deve interferir com a aeronave envolvida em acidente, os destroços, partes ou componentes da aeronave ou qualquer bem transportado e quaisquer marcas resultantes do acidente que possam servir para a investigação:

- a) Até uma autorização expressa do investigador responsável, e
- b) Até que uma autorização ou permissão seja emitida por um oficial aduaneiro, caso a aeronave careça de desembaraço aduaneiro.

2. As provisões do n.º 1 não invalidam qualquer acção necessária para:

- a) O salvamento ou libertação de pessoas ou animais da aeronave ou do destroço;
- b) A protecção necessária da aeronave ou destroços da destruição pelo fogo ou outras causas;
- c) A salvaguarda do proprietário, operador ou guarda policial dos metais preciosos, jóias e valores monetários;
- d) A prevenção do perigo de obstrução a outras aeronaves, outros meios de transporte ou ao público, e
- e) A remoção da aeronave, qualquer parte ou componente desta ou quaisquer bens transportados para o local seguro se estiver na água ou em perigo.

##### **12.04.120 Remoção de Aeronaves Danificadas**

1. Nos termos do n.º 1 da Subparte 12.04.115, na ocorrência de um acidente ou incidente grave, em Moçambique, ninguém deve:

- a) Ter acesso às aeronaves envolvidas em acidente ou incidente grave, o seu conteúdo ou do local do acidente grave ou incidente, além do investigador responsável ou uma pessoa autorizada, ou,
- b) Mover ou interferir com a aeronave, seu conteúdo ou o local do acidente ou incidente grave, excepto sob a autoridade do investigador responsável.

2. Não obstante o disposto no número anterior:

- a) A aeronave envolvida num acidente ou num incidente grave pode ser removida ou movimentada na medida do que se achar necessário para todas ou algumas das seguintes finalidades:
  - (i) Retirada de pessoas ou animais;
  - (ii) Retirar bens, valores ou mercadorias perigosas transportadas pela aeronave;



- (iii) Evitar a destruição pelo fogo ou por outro motivo;
- (iv) Evitar qualquer perigo ou obstáculo à navegação aérea pública, ou outro transporte; e

b) Quando a aeronave é destruída pela água, a aeronave ou o seu conteúdo pode ser removido como medida necessária para retirar a aeronave ou o seu conteúdo para um lugar seguro.

3. Quando o investigador responsável tenha autorizado qualquer pessoa para remover quaisquer bens ou bagagens de passageiros da aeronave ou a libertação de quaisquer bens ou bagagens de passageiros da custódia do investigador responsável, essa pessoa pode:

a) Retirar a mercadoria ou bagagem dos passageiros da aeronave sujeitas à supervisão de um polícia, e

b) A saída de mercadorias ou bagagens de passageiros da custódia do investigador responsável ou o investigador nomeado sujeito ao desembarço aduaneiro ou consentimento de um funcionário da alfândega, se a aeronave provinha de fora de Moçambique.

4. Quando o investigador responsável for de opinião de que a aeronave envolvida no acidente ou incidente grave é susceptível de pôr em perigo ou obstruir a navegação aérea pública, ou outro meio de transporte, ele pode ordenar que o proprietário, operador ou locatário da aeronave para removê-la para um outro lugar a ser indicado por ele.

5. Na ausência do proprietário, operador ou locatário ou na eventualidade da não conformidade com o regulamento, mormente o subregulamento (4), o investigador responsável pode ordenar a remoção da aeronave, não sendo responsável por quaisquer danos adicionais que possam ocorrer durante a remoção.

6. As despesas incorridas na remoção da aeronave serão suportadas pelo proprietário, operador ou locatário da aeronave, a título solidário, quando for removida pelo investigador responsável nos termos subregulamento (5).

7. No presente regulamento, entende-se por "pessoa autorizada", qualquer pessoa autorizada pelo investigador responsável, de forma geral ou especificamente para ter acesso a todas as aeronaves envolvidas num acidente ou incidente grave e inclui qualquer oficial da polícia ou qualquer oficial de alfândega.

8. O oficial da polícia referido no número anterior (7) é responsável pela manutenção da ordem pública e preservação do local do acidente enquanto se aguarda a chegada do investigador responsável.

#### 12.04.125 Assistência às Famílias

1. O investigador responsável deve assegurar a assistência às famílias das vítimas e sobreviventes de um acidente que é objecto de uma investigação em curso nomeadamente:

- a) Prestar todas as informações relevantes do progresso da investigação, em tempo útil e periodicamente;
- b) Facilitar a entrada e deslocações no país;
- c) Visitar o local do acidente;
- d) Coordenar os esforços de assistência da companhia e organizações humanitárias.

2. O Investigador responsável deve elaborar instruções para uma melhor aplicação da regulamentação subregulamento (1).

#### 12.04.130 Coordenação com Autoridades Judiciais

Sujeito às provisões do regulamento 12.06.105, o Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes deve assegurar a boa coordenação entre o investigador responsável e as autoridades judiciais relevantes de modo a permitir que evidências que requeiram registo e análise imediatas para o sucesso da investigação, tais como os exames e a identificação das vítimas, os gravadores e as leituras das gravações de voo, possam ser asseguradas e de tal sorte que a investigação não possa ser perturbada por qualquer procedimento ou investigação judicial ou administrativo.

### Subparte V - Relatórios de Investigação

#### 12.05.100 Apresentação do Relatório Final

1. O investigador responsável deve apresentar o relatório final da investigação de acidente com a aeronave ou do incidente ao Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves dentro de 12 meses a contar da data da ocorrência do acidente ou incidente.

2. Caso não seja possível apresentar o relatório, conforme previsto neste regulamento (1) o investigador responsável pode distribuir relatórios preliminares periodicamente, mas no limite de cada aniversário da ocorrência, detalhando o andamento da investigação e quaisquer questões de segurança suscitadas.

#### 12.05.105 Relatório Final

1. Após a conclusão da investigação do acidente ou incidente conduzida nos termos da subparte 3, o investigador responsável deve apresentar ao Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves um relatório sobre as constatações da investigação no modelo previsto no documento MOZ-CATS AIG.

2. O relatório da investigação referido no n.º 1 deve consistir em:

- a) Um relatório preliminar, se for do interesse da segurança aérea; e
- b) Um relatório final que deve ser compilado de acordo com o previsto no Anexo 13 à Convenção de Chicago.

3. Uma cópia do relatório final da investigação deve ser enviada para comentário, para:

- a) O Estado de Registo;
- b) O Estado do Operador;
- c) O Estado de Projeto; e
- d) O Estado de Fabrico;
- e) Operador, com conhecimento ao respectivo Estado;
- f) As organizações responsáveis pelo projecto e fabrico, com conhecimento aos respectivos Estados; e
- g) À qualquer outro Estado que tenha participado na investigação nos termos do regulamento 12.01.130.

4. Se forem recebidos comentários sobre o relatório dentro de sessenta dias contados a partir da data da nota de envio, o investigador responsável deve emendar o relatório final para incluir os comentários consideráveis, ou, se for do interesse do Estado que providenciou os comentários, anexar os comentários ao relatório final.

5. Se os comentários não forem recebidos dentro de sessenta dias contados da data da nota de envio, o investigador responsável deve elaborar o relatório final.

6. O relatório final deve ser revisto pelo Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, para efeitos de confirmação de todas as suas recomendações.

7. O Estado que conduz a investigação deve, mediante solicitação, fornecer aos outros Estados informações pertinentes adicionais aos dados que se encontram disponibilizados no *Accident data report* bem como no relatório final.

#### 12.05.110 Relatório Preliminar

1. Se a aeronave envolvida num acidente for de peso máximo a descolagem superior a 2.250 kg, o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve enviar o relatório preliminar exigido na alínea a) do n.º 2 da subparte 12.05.100 para:

- a) O Estado de Registo da aeronave ou Estado da Ocorrência, conforme o que for apropriado;
- b) O Estado do Operador;



- c) O Estado de Projecto;
  - d) O Estado de Fabrico;
  - e) Qualquer Estado que tenha facilitado informação relevante, facilidades, equipamentos ou peritos; e
  - f) À Organização da Aviação Civil Internacional caso a aeronave envolvida tenha um peso máximo à descolagem superior a 2.500kg.
2. Quando uma aeronave, não coberta pelo número (1) se envolve em acidente e quando a aeronavegabilidade ou questões consideradas do interesse de outros Estados estiverem envolvidas, o investigador responsável deve enviar o relatório preliminar para:

- a) O Estado de Registo da aeronave ou Estado da Ocorrência, conforme o que for apropriado;
- b) O Estado do Operador;
- c) O Estado de Projecto;
- d) O Estado de Fabrico; e
- e) Qualquer outro Estado que tenha providenciado informação relevante, facilidades ou peritos.

3: O relatório preliminar é enviado para os Estados visados e para a Organização da Aviação Civil Internacional, numa das línguas de trabalho da ICAO com maior brevidade possível.

4. O relatório preliminar deve ser enviado por *e-mail*, *fax* ou correio aéreo no prazo de trinta dias a contar da data do acidente a menos que o relatório de dados sobre o acidente/incidente, tenha sido enviado até essa altura. Quando questões que afectam directamente a segurança estão envolvidas, ele será enviado assim que a informação esteja disponível e pelos meios mais adequados e mais rápidos disponíveis.

#### 12.05.115 Homologação do Relatório

1. O relatório final, incluídas as respostas às recomendações neles constantes será submetido ao Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, para homologação.

2. A Entidade responsável pela gestão do sistema de gestão de segurança operacional do Estado (SSP) é responsável pelo acompanhamento do cumprimento de todas as recomendações homologadas.

#### 12.05.120 Publicação dos Relatórios

1. O investigador responsável deve diligenciar a publicação do relatório de investigação sobre um acidente aéreo ou incidente na página eletrónica da entidade responsável pela investigação de acidentes e incidentes com aeronaves logo após o termo de todas as diligências necessárias à investigação, se possível, no prazo de 12 meses a contar da data do acidente ou do incidente grave.

2. Ninguém deverá transmitir, publicar, divulgar ou dar acesso a qualquer esboço de relatório ou qualquer parte de seu conteúdo ou de quaisquer documentos obtidos durante a investigação de um acidente aéreo ou incidente a menos que o relatório já tenha sido publicado pelo investigador responsável.

#### 12.05.125 Distribuição do Relatório e *Accident/Incident Data Report*

1. O Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve enviar a cópia do relatório final, com a devida urgência, para:

- a) O Estado de Registo da aeronave;
- b) O Estado do Operador;
- c) O Estado de Registo;
- d) O Estado de Fabrico;
- e) Qualquer Estado que tenha participado na investigação;
- e) Qualquer Estado cujos cidadãos tenham perecido ou tenham sofrido ferimentos graves, e
- f) Qualquer outro Estado que tenha providenciado informação relevante, facilidades ou peritos.

2. Quando a investigação trate de um acidente envolvendo uma aeronave com peso máximo à descolagem de 2.250kg ou mais ou incidente envolvendo uma aeronave com peso máximo à descolagem superior a 5.700 kg, o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve com a maior brevidade possível enviar o *Accident/incident data report* assim como enviar uma cópia do relatório final à Organização da Aviação Civil Internacional.

3. O relatório final enviado à ICAO deve ser preparado numa das línguas de trabalho da ICAO e no formato indicado no ANEXO 1.

#### 12.05.130 Reabertura da Investigação

1. O Investigador responsável deve recomendar ao Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves a reabertura da investigação, quando novas e importantes evidências estiverem disponíveis após o encerramento da investigação do acidente ou incidente grave.

2. O Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve ordenar a reabertura de uma investigação sempre que surjam dados novos e significativos depois da conclusão da investigação.

3. Quando a investigação de um acidente ou um incidente grave tiver sido ordenada por um outro Estado Contratante, o Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves deve obter o consentimento desse Estado antes de ordenar a reabertura da investigação nos termos do sub-regulamento (1).

4. Qualquer abertura de nova investigação deve ser feita de acordo com este regulamento.

#### Subparte VI – Disposições Complementares

#### 12.06.100 Obstrução à Investigação

1. Ninguém deve obstruir as acções de um investigador ou qualquer pessoa agindo sob a autoridade do Executivo responsável pela investigação de acidentes e do investigador responsável no exercício de quaisquer direitos, poderes ou funções no âmbito do presente Regulamento.

2. Ninguém, sem justa causa, pode furtar-se ao cumprimento das instruções do:

- (a) Investigador responsável no cumprimento dos seus deveres de investigação, no âmbito deste Regulamento, ou
- (b) Qualquer pessoa habilitada a exercer os poderes do investigador responsável nos termos do Regulamento.

3. O ónus de prova de um motivo razoável para o não cumprimento das instruções recai sobre a pessoa faltosa.

#### 12.06.105 Não Divulgação dos Registos de Dados Decorrentes da Investigação de Acidentes

1. As informações recolhidas no decurso de uma investigação não devem ser divulgadas ou disponibilizadas a qualquer outra pessoa que não sejam aquelas consideradas no âmbito de uma investigação realizada no contexto deste Regulamento ou em conformidade com uma ordem de um tribunal com jurisdição competente que determinará se a sua divulgação ou uso compensaria os possíveis impactos adversos a nível doméstico e internacional que tal decisão poderia representar em relação a esta ou a qualquer outra investigação futura.

2. As informações referidas no subregulamento (1) devem incluir mas não se limitando ao seguinte:

- (a) Gravações de voz do *cockpit*, gravações de imagens a bordo ou quaisquer transcrições de tais gravações;
- (b) Todos os registos de dados sob custódia ou controlo da entidade responsável pela investigação, nomeadamente:
  - i) Depoimentos de pessoas no decurso de uma investigação;
  - (ii) Comunicação entre pessoas que estiveram envolvidas na operação da aeronave;
  - (iii) Informações médicas ou privadas de pessoas envolvidas no acidente ou incidente, incluindo os membros da tripulação;
  - (iv) Gravações e transcrições de gravações de unidades de controlo de tráfego aéreo;



(v) Opiniões expressas e análise de informações, incluindo a informação de gravação de voo, feita pela Autoridade responsável pela investigação bem como pelos representantes acreditados;

(vi) O draft do relatório final da investigação do acidente ou incidente.

3. Os registos a que se refere o subregulamento (2) serão incluídos no relatório final ou seus anexos apenas quando relevantes para a análise do acidente ou incidente em causa. As partes dos registos não relevantes para a análise não devem ser divulgadas.

4. A Entidade responsável pela investigação de acidentes deve determinar se outros registos obtidos ou gerados como parte de uma investigação de acidente ou incidente, devem ser protegidos da mesma forma que os registos referidos em (2) (a) e (b) acima.

5. Os nomes das pessoas envolvidas no acidente ou incidente não devem ser divulgados ao público pela Entidade responsável pela investigação.

6. Os pedidos de registos sob custódia ou controlo da entidade responsável pela investigação de acidentes são direccionados para a fonte original da informação, quando disponível.

7. A entidade responsável pela investigação de acidentes deve reter, sempre que possível, apenas cópias dos registos obtidos no decurso de uma investigação.

8. As declarações ou informações obtidas de qualquer pessoa no âmbito da investigação de um acidente ou incidente não devem ser usadas contra si em qualquer processo ou procedimento judicial, disciplinar ou outro.

9. O Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes deve tomar providências de modo a assegurar que o conteúdo áudio de gravações de voz de cockpit assim como conteúdo áudio e vídeo das gravações de imagens a bordo, não são divulgados ao público.

10. O Executivo responsável pela investigação de acidentes e incidentes deve tomar providências de modo a assegurar que o draft do relatório final emitido ou recebido nos termos desta parte, não é divulgado ao público.

#### 12.06.110 - Sistema de Base de Dados

1. O IACM e a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves devem estabelecer uma base de dados de acidentes e incidentes para facilitar análise efectiva de informação obtida, incluindo o seu sistema de notificação de ocorrências.

2. O sistema de base de dados deve usar um formato estandardizado para facilitar a troca de dados.

3. O IACM e a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves devem utilizar o sistema de base de dados e sistema de notificação de ocorrências para analisar a informação contida nas suas notificações, com vista a determinar qualquer acção preventiva requerida.

4. Se o IACM ou a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, na análise de informações contidas nas suas bases de dados, identificarem qualquer problema de segurança de interesse de outros Estados, deverão encaminhar as tais informações o mais breve possível.

5. Além de recomendações de segurança decorrentes da investigação de acidentes e incidentes, as recomendações de segurança podem resultar de diversas fontes, incluindo estudos de segurança. Se as recomendações de segurança forem endereçadas a uma organização de outro Estado, devem ser transmitidas às autoridades de investigação desse Estado.

6. As autoridades estatais responsáveis pela implementação do SSP devem ter acesso à base de dados de acidentes e incidentes por forma a facilitar o cumprimento das suas responsabilidades de segurança operacional.

#### 12.06.115 Entrega da Aeronave e Destroços

1. Quando a retenção de aeronaves envolvidas no acidente ou incidente, peças ou destroços de aeronaves ou qualquer conteúdo de uma aeronave deixa de ser necessária para os fins de uma investigação, o investigador responsável deverá libertar a aeronave, peças, destroços ou conteúdo para a seguinte pessoa ou pessoas:

a) Se for uma aeronave registada em Moçambique:

(i) O proprietário da aeronave, peças, destroços ou conteúdo;

(ii) Quando o dono tiver falecido, o seu representante pessoal, ou

(iii) Uma pessoa autorizada por escrito pelo proprietário ou seu representante pessoal para assumir a custódia em nome do proprietário ou seu representante pessoal do proprietário;

b) Em qualquer outro caso, à pessoa ou pessoas por ele designadas pelo Estado de Registo ou Estado do Operador, conforme for o caso.

2. O investigador responsável deverá, quando pretender a libertação dos destroços da aeronave, emitir um aviso às pessoas referidas na alínea (a) do regulamento (1) ou quando essas pessoas não possam ser rastreadas, por meio da publicação em pelo menos dois jornais diários no Estado da ocorrência dando detalhes dos destroços da aeronave e especificando o período durante o qual devem ser removidos.

3. A pessoa a quem a notificação tenha sido emitida, pode, antes do término do aviso prévio e por justa causa, solicitar por escrito ao investigador responsável a prorrogação do prazo em que os destroços podem ser removidos.

3. Quando a pessoa a quem está confiada a guarda das aeronaves, peças, destroços ou o conteúdo a ser liberado não assumir a custódia no prazo determinado na notificação, a aeronave, peças de destroços, ou o conteúdo podem ser desfeitos de forma que o investigador responsável o considerar acertada.

4. As despesas incorridas pelo investigador responsável para se desfazer da aeronave, peças de destroços, ou o seu conteúdo ficam a cargo do proprietário ou operador da aeronave, ou ambos solidariamente.

#### 12.06.120 Devolução e Destruição dos Registos

1. O Executivo da entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves, sob conselho do investigador responsável, deve, após a conclusão da investigação ou em qualquer momento determinado pelo investigador responsável, devolver os registos da aeronave ou informações factuais sobre um acidente ou incidente às pessoas através das quais foram obtidos, a menos que sejam ainda necessários para o processo judicial ou outros procedimentos.

2. A Entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes com aeronaves conservará a documentação respeitante à investigação técnica sem qualquer limitação de prazo.

#### 12.06.125 Penalizações

1. A infracção a qualquer ponto do presente Regulamento constitui contravenção, sendo que, no caso de violação contínua, cada dia de infracção constitui uma contravenção autónoma.

2. O infractor de qualquer ponto do presente Regulamento é punido com uma multa máxima de oitenta mil Meticais e, em caso reincidência, com uma multa máxima de dez mil meticais por cada dia enquanto perdurar a infracção.

#### Anexo 1

##### Formato do Relatório Final

O objectivo desse formato é apresentar o Relatório Final de uma forma conveniente e uniforme.

A orientação detalhada sobre a realização de cada secção do relatório final encontra-se no Manual de Investigação de Acidentes de Aeronaves.



**Formato****Título**

O Relatório Final começa com um título que inclui: nome do operador, fabricante, modelo, nacionalidade e matrícula da aeronave, local e data do acidente ou incidente.

**Sinopse**

Depois do título segue um resumo descrevendo sucintamente todas as informações pertinentes sobre: notificação de acidente para as autoridades nacionais e estrangeiras; identificação da autoridade de investigação de acidentes e da representação credenciada, da organização de investigação; autoridade da publicação do relatório e a data da publicação, e termina com um breve resumo das circunstâncias que levaram ao acidente.

**Corpo**

O corpo do relatório final compreende os seguintes temas:

1. As informações factuais.
2. Análise.
3. Conclusões.
4. Recomendações de segurança de cada título consistindo de uma série de subtítulos, conforme se descreve a seguir.

**Apêndices**

Inclui no que se mostra apropriado.

Nota: Na elaboração do Relatório Final, usando este formato, certifique-se que:

- a) Todas as informações relevantes para a compreensão das informações factuais, análise e conclusões estão incluídas em cada título respectivo;
- b) Onde a informação a respeito de qualquer dos itens 1.- Informação factual não está disponível, ou é irrelevante para as circunstâncias que causaram o acidente, uma nota a este efeito está incluída no subtítulo apropriado.

**4. Informação Factual**

1.1 *Histórico do voo.* Uma breve narrativa fornecendo as seguintes informações:

- *Número do voo*, tipo de operação, último ponto de partida, hora de partida (hora local ou UTC), ponto previsto de aterragem.

- *Preparação do voo*, descrição do voo e os eventos que levaram ao acidente, incluindo a reconstrução da porção significativa da trajetória de voo, se for o caso.

- *Localização* (latitude, longitude, altitude), data do acidente (hora local ou UTC), seja dia ou noite.

1.2 Danos pessoais. Preenchimento dos seguintes dados (em números):

| Lesões ou ferimentos | Tripulação | Passageiros | Outros |
|----------------------|------------|-------------|--------|
| Fatais               |            |             |        |
| Sérios               |            |             |        |
| Pequenos / Nenhum    |            |             |        |

**Tripulação****Passageiros****Outros**

Nota. - Acidentes fatais incluem todas as mortes causadas pelo acidente.. ferimento grave é definido no capítulo I do anexo.

1.3 *Danos à aeronave.* Breve declaração dos danos sofridos pela aeronave no acidente (Destruída, substancialmente danificada, levemente danificada, sem danos).

**Outros danos.** Breve descrição dos danos sofridos por outros objectos para além da aeronave.

**1.4 Informação Pessoal:**

- a) As informações pertinentes a respeito de cada um dos membros da tripulação, incluindo: idade, validade dos certificados, avaliações, verificações obrigatórias, experiência de voo (total e no tipo) e informações relevantes sobre o tempo de serviço.
- b) Breve relato da qualificação e experiência de outros membros da tripulação.
- c) As informações pertinentes a respeito de outros profissionais, tais como serviços de tráfego aéreo manutenção, etc., quando se mostrarem relevantes.

**1.6 Informações Sobre a Aeronave:**

- a) Breve relato sobre a Aeronavegabilidade e manutenção da aeronave (indicação de deficiências conhecidas antes e durante o voo para serem incluídos se tiverem qualquer relação com o acidente).
- b) Breve relato sobre o desempenho, se for o caso, e se o peso e o centro de gravidade estavam dentro dos limites estabelecidos durante a fase da operação relacionada com o acidente. (Se não for o caso e se houver qualquer ligação com o acidente dê detalhes).
- c. Tipo de combustível utilizado.

**1.7 Informações Meteorológicas:**

- a) Breve relato sobre as condições meteorológicas apropriadas às circunstâncias incluindo previsão e condições reais, e a disponibilidade de dados meteorológicos à tripulação.
- b) Condições de luz natural no momento do acidente (luz do sol, luar, crepúsculo, etc.).

1.8 *Ajuda à navegação.* Informações pertinentes sobre ajuda à navegações disponíveis, incluindo ajudas à aterragem, como ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, apoios em terra visual, etc., e sua eficácia no momento.

1.9 *Comunicações.* Informações pertinentes sobre o serviço fixo e móvel aeronáutico comunicação e sua eficácia.

1.10 *Informação sobre o aeródromo.* Informações pertinentes associadas ao aeródromo, as suas facilidades e condições, ou com a área de descolagem ou aterragem, se for diferente de um aeródromo.

1.11 *Registos de voo.* Localização das instalações de registo de voo na aeronave, a sua condição de recuperação e dados pertinentes disponíveis.

1.12 *Informação de destroços e de impacto.* Informações gerais sobre o local do acidente e o padrão de distribuição dos destroços; detectadas falhas do material ou avaria de componentes. Detalhes sobre a localização e o estado das diferentes componentes dos destroços não são normalmente exigidos, a menos que seja necessário para identificar a quebra da aeronave antes do impacto. Diagramas, gráficos e fotografias podem ser incluídas nesta secção ou nos anexos.

1.13 *Informações médicas e patológicas.* Breve descrição dos resultados da investigação realizada e dados relevantes disponíveis delas.



Nota. Informações médicas relativas às licenças da tripulação de voo devem ser incluídas no subtítulo 1.5 – *Informação Pessoal*.

1.14 *Fogo*. Caso tenha ocorrido incêndio, incluir informações sobre a natureza da ocorrência, e do equipamento de combate ao incêndio utilizado e sua eficácia.

1.15 *Aspectos de sobrevivência*. Breve descrição de evacuação, busca e salvamento, a localização da tripulação e dos passageiros em relação aos ferimentos sofridos, falha de estruturas, tais como bancos e acessórios, cinto de segurança.

1.16 *Ensaio e pesquisas*. Breves relatos a respeito dos resultados dos testes e pesquisas.

1.17 *Informações de organização e de gestão*. Informações pertinentes a respeito da organização e gestão envolvidas e que podem ter influenciado a operação da aeronave. A organização inclui, por exemplo, o operador, os serviços de tráfego aéreo, o aeródromo, rotas e agências de serviço meteorológico; e da entidade reguladora. As informações incluem, mas não se limitando a, estrutura organizacional e funções, recursos, estado económico, políticas e práticas de gestão e enquadramento regulamentar.

1.18 *Informações adicionais*. As informações relevantes e não incluídas no 1.1-1.17.

1.19 *Técnicas de investigação úteis ou eficazes*. Quando as técnicas de investigação úteis ou eficazes tenham sido usadas durante a investigação, indique brevemente a razão que levou ao uso destas técnicas, devendo indicar aqui as características principais de funcionalidade, bem como a descrição dos resultados nos respetivos subtítulos 1.1 a 1.18.

## 2. Análise

Analisar, conforme o caso, apenas a informação documentada em 1. – Informação factual e que seja relevante para a determinação das conclusões e das causas.

## 3. Conclusões

Indicar as conclusões e causas identificadas na investigação. A lista de causas deve incluir tanto as causas imediatas e causas sistémicas mais profundas.

## 4. Recomendações de Segurança

Se for apropriado, de forma breve, indique quaisquer recomendações destinadas à prevenção de acidentes e qualquer medida correctiva resultante.

## 5. Apêndices

Incluir, quando apropriado, quaisquer informações que considerem necessárias para a compreensão do relatório.

### Anexo 2

#### Lista de Exemplos de Incidentes Graves

1. O termo "incidente grave" significa: Um incidente que envolva circunstâncias indicando a quase ocorrência de um acidente.

2. Os incidentes listados são exemplos típicos de incidentes que podem ser considerados incidentes graves. A lista não é exaustiva e só serve como orientação para a definição de graves incidentes

- Quase colisão que exigiu uma manobra para evitar uma colisão ou uma situação insegura quando uma acção para evitar uma colisão teria sido adequada.
- Voo controlado para o terreno marginalmente evitado.
- Descolagens abortada em pista fechada ou ocupada.
- Descolagem a partir de uma pista fechada ou ocupada com uma estreita margem de obstáculo (s).
- Aterragens ou tentativa de aterragem em pista fechada ou ocupada.
- Falhas abruptas de desempenho previsto durante a descolagem ou subida inicial.

- Fogo e fumaça na cabine de passageiros, nos compartimentos de carga ou incêndio, apesar de tais incêndios terem sido extintos com o uso de agentes extintores.
- Eventos que exijam o uso em situação de emergência de oxigénio por parte da tripulação de voo.
- Falhas estruturais da aeronave ou desintegrações do motor não classificou como um acidente.
- Disfunções múltiplas de um ou mais sistemas de bordo que afectam seriamente a operação da aeronave.
- Tripulação incapacitada.
- Quantidade de combustível requerendo a declaração de emergência pelo piloto.
- Incidentes de descolagem ou aterragem. Incidentes como ultrapassagem ou uso das bermas das pistas.
- Falhas de sistemas, fenómenos meteorológicos, operações fora do envelope de voo aprovado ou outras ocorrências que possam ter dificultado o controlo da aeronave.
- Falhas de mais de um sistema num sistema de redundância de orientação.

Tornando-se necessário actualizar à 2.ª Edição do MOZ-CAR Parte 139 relativo à Construção, Licenciamento e Certificação de Aeródromos, por forma a conformá-lo com as disposições contidas no Anexo 14 à Convenção Sobre Aviação Civil Internacional, de que a República de Moçambique é parte integrante.

Fazendo uso das competências definidas nos n.ºs 1 e 4 do artigo 15 da Lei n.º 5/2016, de 14 de Junho, subdelegadas nos termos previstos no n.º 2 do artigo 3 do Decreto n.º 73/2009, de 15 de Dezembro, bem assim das subdelegadas através do Despacho do Ministro de Transportes datado de 3 de Abril de 2018, o Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, delibera:

Artigo 1. Aprovar a revisão à 2.ª Edição do MOZ-CAR Parte 139 publicado pelo Diploma Ministerial n.º 51/2013, de 29 de Maio, e revogar o Diploma Ministerial retromencionado.

Artigo 2. A presente revisão entra em vigor na data da sua publicação.

Maputo, 9 de Agosto de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, João Martins de Abreu.

### Proposta de revisão à 2.ª edição do MOZ-CAR 139

#### Subparte I – Disposições Gerais

##### 139.1.2. Objecto e aplicação

1....

2. Os aeródromos utilizados para operações domésticas ou internacionais devem estar licenciados ou certificados respectivamente, nos termos deste regulamento, bem como outras especificações relevantes prescritas pelo IACM através do quadro regulatório apropriado.

3. As especificações técnicas sobre as matérias de construção e operação de aeródromos podem ser encontradas nos MOZ-CATS 139 Vol. I e Vol. 2.

4. Excluem-se do âmbito de aplicação deste Regulamento os Aeródromos sob gestão, comando ou responsabilidade de entidades públicas às quais estejam cometidas funções de defesa militar, manutenção da ordem pública, segurança, fiscalização e investigação criminal, quando utilizados em operações com aeronaves civis.